

Петров Пётр Петрович
г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв.
101
От:
Иванова Мария Ивановна
100002, г. Москва, ул. Образцовая, д. 2, кв.
10
тел. +7 (999) 888-88-88
ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Я, Иванова Мария Ивановна, проживала по адресу: г. Москва, ул. Образцовая, д. 2, кв. 10 на основании заключённого между мной и Вами договора аренды №АР-2024/01 от 01.05.2024 года, согласно которому я арендовала квартиру по адресу: г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв. 78.

Срок аренды был установлен с 01.05.2024 по 30.04.2026 включительно. В соответствии со ст. 622 Гражданского кодекса Российской Федерации, после прекращения договора аренды арендатор обязан вернуть имущество арендодателю, а все иные обязательства сторон, включая обязательство по возврату обеспечительного платежа, также прекращаются.

Обеспечительный платёж в размере 55000 рублей был внесён мною при заключении вышеуказанного договора аренды и являлся гарантией исполнения обязательств по договору аренды. Согласно п. 1 ст. 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, обеспечительный платёж подлежит возврату, если предусмотренные договором обстоятельства не наступили или договор прекратил своё действие.

На настоящий момент срок аренды истек, квартира была освобождена своевременно и в надлежащем состоянии, никаких претензий к состоянию имущества со стороны арендодателя не предъявлено. Однако до настоящего времени обеспечительный платёж мне не возвращён.

Просьба незамедлительно вернуть сумму обеспечительного платежа в размере 55000 рублей в течение десяти календарных дней с момента получения настоящей претензии.

В случае неисполнения указанного требования в установленный срок, буду вынуждена обратиться в суд для защиты своих прав и законных интересов, в том числе требовать возврата суммы обеспечительного платежа, уплаты процентов за неправомерное удержание денежных средств (ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации), компенсации морального вреда и возмещения судебных расходов.

«__» _____ 20__ г.

_____ / _____